

Blaise MUBADI Bakajika

Concepteur – Développeur logiciel

Tél : +243 992 463 511

Email : blaisemubadibakajika@uka.ac.cd

Monsieur le Président

COOPEC EBEN

Avenue LULUA N° 4, Q/Malandji, C/KANANGA

Kananga, le 27 mars 2026

**Objet : Observations et propositions d'amendement du Contrat de sécurité des données - Logiciel
NEXUS BMB Tech-Soft Banking**

Monsieur le Président,

J'ai l'honneur d'accuser réception du contrat de sécurité des données encadrant notre collaboration pour le développement et la mise en production du logiciel de gestion bancaire **NEXUS BMB Tech-Soft Banking**. Après lecture attentive et réflexion approfondie, je souhaite formuler les observations et propositions d'amendements ci-après, dans l'intérêt commun de la COOPEC EBEN et de la pérennité du logiciel.

Article 12 - Responsabilité

La rédaction actuelle semble imputer au prestataire une responsabilité générale et illimitée en cas de faille ou de dommage. Je propose les précisions suivantes :

(a) Périmètre de responsabilité : La responsabilité du développeur ne peut couvrir que les défauts ou failles résultant directement d'une erreur de conception ou de développement de sa part. Elle exclut tout dommage causé par une mauvaise utilisation du logiciel par les utilisateurs, une modification non autorisée du code, ou une défaillance d'infrastructure (serveur, réseau, courant électrique) gérée par la COOPEC EBEN.

(b) Limitation financière : En toute hypothèse, la responsabilité totale du prestataire est plafonnée au montant effectivement perçu au titre du présent contrat, à l'exclusion de tout préjudice indirect ou immatériel.

(c) Force majeure : Aucune des parties ne saurait être tenue responsable en cas de force majeure (catastrophe naturelle, coupure prolongée d'électricité, acte de guerre ou d'insurrection, décision gouvernementale, etc.).

Article 13 - Sous-traitance

L'exigence d'autorisation préalable pour toute sous-traitance est compréhensible. Je propose de l'assouplir par une distinction entre :

(a) Sous-traitance de spécialité : Le recours à des prestataires techniques spécialisés (audit de sécurité, tests d'intrusion, hébergement certifié) pourra se faire sans autorisation préalable, à condition que le développeur reste le seul interlocuteur de la COOPEC EBEN et que ces sous-traitants soient soumis aux mêmes exigences de

confidentialité.

(b) Sous-traitance principale : Toute délégation substantielle du développement restera soumise à l'approbation écrite de la COOPEC EBEN.

Article 14 - Propriété des données et propriété intellectuelle

La propriété exclusive des données de la COOPEC EBEN par cette dernière est pleinement acceptée. Je propose toutefois d'ajouter explicitement la clause ci-après :

Propriété intellectuelle du logiciel : Le logiciel *NEXUS BMB Tech-Soft Banking*, son code source, son architecture, ses algorithmes et sa documentation technique constituent une œuvre intellectuelle protégée, dont la propriété reste exclusivement celle du développeur, conformément aux dispositions légales applicables en matière de droit d'auteur. La COOPEC EBEN bénéficie d'un **droit d'utilisation perpétuel, non exclusif et non transférable** du logiciel dans le cadre de ses activités propres. Ce droit d'utilisation ne confère en aucun cas un droit de reproduction, de modification, de cession ou de sous-licence du logiciel à des tiers.

Article 15 - Réversibilité en fin de contrat

Je souscris pleinement à l'obligation de restitution des données de la COOPEC EBEN en cas de cessation de la collaboration. Toutefois, il convient de distinguer clairement :

(a) Données : L'ensemble des données opérationnelles de la COOPEC EBEN (membres, comptes, transactions, etc.) sera restitué dans un format exploitable (export SQL ou CSV) dans un délai raisonnable suivant la fin du contrat.

(b) Logiciel : Le logiciel étant une propriété intellectuelle du développeur, il ne pourra être supprimé, neutralisé ou cédé. En revanche, le droit d'utilisation accordé à la COOPEC EBEN cessera de plein droit en cas de résiliation du contrat ou de non-règlement du solde dû.

(c) Maintenance et évolutions : Toute maintenance corrective après la période de garantie (définie ci-après), ainsi que toute évolution fonctionnelle, module complémentaire ou mise à jour majeure, constitue une prestation distincte faisant l'objet d'un devis séparé.

(d) Période de garantie : Une garantie de correction des défauts techniques est accordée pour une durée de **trois (3) mois** à compter de la date de livraison du logiciel. Au-delà de cette période, toute intervention est facturée au tarif en vigueur.

Article 17 - Sanctions et règlement des litiges

Afin d'éviter des procédures judiciaires longues et coûteuses pour les deux parties, je propose d'insérer les dispositions suivantes :

(a) Proportionnalité des sanctions : Toute sanction devra être proportionnelle à la gravité du manquement constaté et ne pourra être appliquée qu'après notification écrite et expiration d'un délai de mise en demeure de **quinze (15) jours**.

(b) Médiation préalable : Avant tout recours judiciaire, les parties s'engagent à rechercher une solution amiable, par voie de médiation ou de conciliation, dans un délai de **trente (30) jours** à compter de la naissance du litige.

(c) Juridiction compétente : À défaut de résolution amiable, tout différend sera soumis aux juridictions compétentes du ressort de Kananga, selon le droit congolais applicable.

Je tiens à souligner que ces propositions ne remettent aucunement en cause la volonté de collaboration loyale et durable qui caractérise nos rapports. Elles visent à établir un cadre contractuel équilibré, protecteur tant pour la COOPEC EBEN que pour moi-même en tant que concepteur du logiciel.

Je reste disponible à tout moment pour un échange en vue de finaliser ces amendements, et vous propose, si vous en êtes d'accord, de convenir d'une séance de travail pour relire conjointement les articles concernés.

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'expression de ma considération distinguée.

Kananga, le 27 mars 2026

Blaise MUBADI Bakajika

Concepteur - Développeur logiciel